

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
7176/2543

นางสาว สุจินดา กาญจนฤทัย
นาย ไสว จำปาอ่อนกลิ่น

โจทก์
จำเลย

ป.พ.พ. มาตรา 193/12, มาตรา 169 เดิม

การนับอายุความตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์มาตรา 193/12(เดิม 169) ให้นับเริ่มแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป

ค่าเช่าที่ดินที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์เป็นรายเดือนเมื่อจำเลยค้างชำระค่าเช่าที่ดินในเดือนใด สิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระในเดือนนั้นก็เกิดขึ้นนับแต่วันที่จำเลยค้างชำระอันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินนั้นได้เป็นต้นไป

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 20245เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 จำเลยได้เช่าที่ดินดังกล่าวมีกำหนด 3 ปี คิดค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท ครบกำหนดสัญญาเช่าวันที่ 14 พฤศจิกายน 2535 แล้วจำเลยไม่ยอมชำระค่าเช่าและไม่ยอมออกไปจากที่ดิน ทำให้โจทก์ได้รับความเสียหาย โจทก์ได้บอกกล่าวให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างออกไป และให้ส่งมอบที่ดินที่เช่าคืนหลายครั้ง แต่จำเลยเพิกเฉยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายที่ไม่ได้รับค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท นับตั้งแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2538 เป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน คิดเป็นเงิน 70,000 บาท ขอให้บังคับจำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูก

สร้างและออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 20245 และส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ห้ามมิให้เกี่ยวข้องกับที่ดินที่เช่าอีกต่อไป และให้ชำระค่าเช่าที่ดินดังกล่าวเป็นเงิน 70,000 บาท แก่โจทก์พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับจากวันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จ

จำเลยให้การว่า โจทก์ใช้สิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ค้างชำระเกิน 5 ปี ฟ้องโจทก์จึงขาดอายุความ ขอให้ยกฟ้อง

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างและออกไปจากที่ดินโฉนดเลขที่ 20245 และส่งมอบที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์ ให้จำเลยชำระเงิน 55,000 บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ 7.5 ต่อปี นับแต่วันฟ้องไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์

จำเลยอุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์ภาค 2 พิพากษายืน

จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามที่ศาลชั้นต้นสั่งรับฎีกาของจำเลยเพียงว่า ฟ้องของโจทก์ในส่วนค่าเช่าที่ดินขาดอายุความหรือไม่ จำเลยฎีกาว่า โจทก์บรรยายฟ้องเรียกค่าเช่าเดือนละ 1,000 บาท นับแต่วันที่ 14 พฤศจิกายน 2532 ถึงวันที่ 14 กรกฎาคม 2538 เป็นเวลา 5 ปี 10 เดือน เป็นการฟ้องเรียกค่าเช่าเกินกว่า 5 ปี ฟ้องของโจทก์ขาดอายุความ ศาลฎีกาเห็นว่า การนับอายุความนั้นประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 193/12 (เดิม 169) ให้นับเริ่มแต่ขณะที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องได้เป็นต้นไป ค่าเช่าที่ดินที่จำเลยต้องชำระให้แก่โจทก์นั้นเป็นรายเดือน เดือนละ 1,000 บาท เมื่อจำเลยค้างชำระค่าเช่าที่ดินใน

เดือนใด สิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินที่ค้างชำระในเดือนนั้นก็เกิดขึ้นนับแต่วันที่จำเลย
ค้างชำระอันเป็นวันที่อาจบังคับสิทธิเรียกร้องค่าเช่าที่ดินนั้นได้เป็นต้นไป ดังนั้น ที่
ศาลล่างทั้งสองพิพากษาให้จำเลยชำระเงิน 55,000 บาท ซึ่งเป็นเงินค่าเช่าที่ดินที่
จำเลยค้างชำระตั้งแต่เดือนมกราคม 2534 ถึงเดือนกรกฎาคม 2538 ก่อนวัน
ฟ้อง(วันที่ 19 ธันวาคม 2538) ยังไม่เกิน 5 ปี จึงยังไม่ขาดอายุความ

พิพากษายืน

(ชวลิต ยอดเนร-ปราโมทย์ ชพานนท์-สุเมธ ตั้งคจิวงกูร)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>